

תקנון מועדון הלקוחות VICO

טיוטה לעיון משפטי | עודכן: 17.08.2026 | Draft v2 | שולבו החלטות המועדון והערות מטמפלייט עו"ד

1. מבוא

1.1 מועדון הלקוחות VICO (להלן: "המועדון") הוקם במטרה להעניק ללקוחות המסעדה החברים במועדון הטבות, צבירת נקודות, עדכונים ומידע. המועדון מנוהל על ידי ויקו איטליה בע"מ, ח.פ. 517375457 (להלן: "החברה").

1.2 תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההצטרפות למועדון, החברות בו, צבירת ומימוש נקודות הזכות, קבלת הטבות והשימוש במידע שנמסר במסגרת המועדון.

התנאים והכללים המנויים בתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון. הצטרפות למועדון מהווה אישור כי המצטרף קרא את התקנון והסכים לתנאיו. הסכמה לקבלת דברי פרסומת ודיוור שיווקי, ככל שתינתן, תינתן בנפרד ואינה נובעת מעצם החברות במועדון.

2. הגדרות

2.1 "המועדון" – מועדון הלקוחות VICO המופעל על ידי החברה.

2.2 "החברה" – ויקו איטליה בע"מ, ח.פ. 517375457, המפעילה את מסעדת VICO.

2.3 "האתר" – אתר האינטרנט של החברה בכתובת <https://www.vico.ltd>, ובו יפורסם התקנון לאחר אישורו הסופי.

2.4 "תקופת החברות" – החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן והיא תעמוד בתוקפה ממועד ההצטרפות ועד לביטולה על ידי חבר המועדון או סיומה בהתאם להוראות תקנון זה. אין צורך בחידוש שנתי של החברות.

2.5 "דמי חבר" – ההצטרפות למועדון והחברות בו הן ללא תשלום.

2.6 "הטבות" – נקודות זכות, מתנות, הנחות והטבות אחרות הניתנות לחברי המועדון בהתאם לתקנון זה ולפרסומי החברה מעת לעת.

2.7 "חבר מועדון" – לקוח פרטי שהשלים את תהליך ההצטרפות למועדון ומסר את פרטי החובה הנדרשים.

2.8 "טופס הצטרפות" – טופס דיגיטלי ו/או אחר שהחברה תעמיד לצורך הצטרפות למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת.

2.9 "מועד ההצטרפות" – המועד שבו הושלם תהליך ההצטרפות ונקלטה החברות במערכת המועדון.

2.10 "נקודות זכות" – זכות אישית של חבר המועדון, בעלת שווי כספי לצורך מימוש במסגרת המועדון בלבד, בהתאם לתנאי סעיף 4 להלן. נקודות הזכות אינן כסף, אינן ניתנות להמרה למזומן ואינן ניתנות להעברה.

3. הצטרפות למועדון ותנאי החברות בו

3.1 החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ולשימוש אישי ו/או משפחתי, ואינה מיועדת לבתי עסק, תאגידים או מוסדות.

3.2 בכפוף לכל דין, החברה רשאית שלא לאפשר הצטרפות למועדון, וכן לחסום או להשעות חברות, מקום שבו קיים חשש לשימוש לרעה, מרמה, זיוף, ניצול לא סביר של הטבות או הפרה של תקנון זה.

3.3 ההצטרפות למועדון היא ללא תשלום ותבצע באמצעות טופס ההצטרפות או בדרך אחרת שהחברה תעמיד לרשות לקוחותיה.

3.4 לצורך הצטרפות למועדון חובה למסור: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. ניתן למסור, לפי בחירת המצטרף, גם תאריך לידה ותאריך יום נישואין. אין חובה חוקית למסור את המידע, אולם ללא מסירת שדות החובה לא ניתן להצטרף למועדון. מסירת תאריך לידה ו/או תאריך יום נישואין היא רשות, והיא נדרשת לצורך קבלת ההטבה הקשורה לאותו מועד.

3.5 החברות במועדון היא חנים וללא דמי חידוש. כל עוד החברות פעילה, חבר המועדון יהיה זכאי להשתתף בתכנית הנאמנות ולקבל הטבות בהתאם לתנאיהן.

3.6 עם השלמת ההצטרפות, חבר המועדון יחשב כמי שקרא והסכים לתקנון. החברה רשאית לעדכן את אופן ההצטרפות, ובלבד שהדבר יעשה בכפוף לכל דין.

3.7 האחריות למסירת פרטים נכונים ועדכניים חלה על חבר המועדון. שינוי בפרטי הקשר או בפרטים הרלוונטיים להטבות יש לעדכן באמצעים שהחברה תעמיד, אחרת ייתכן שלא ניתן יהיה לזהות את החבר, למסור לו הודעות או להעניק לו הטבה.

3.8 החברות במועדון היא אישית. לצורך זיהוי ואימות החברה רשאית להשתמש במספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, קוד חד-פעמי (OTP), מספר לקוח או אמצעי זיהוי סביר אחר. חבר המועדון אחראי לשמירה על אמצעי הזיהוי שלו ולדווח לחברה אם ידוע לו על שימוש בלתי מורשה בהם.

3.9 הצטרפות למועדון אינה מהווה כשלעצמה הסכמה לקבלת דברי פרסומת. חבר מועדון רשאי לתת בנפרד הסכמה מפורשת לקבלת הודעות שיווקיות באמצעות SMS, דואר אלקטרוני או אמצעי קשר אחרים, ורשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת בדרך שתצוין בדבר הפרסומת ו/או באמצעות פנייה לחברה.

3.10 החברות במועדון תמשיך לעמוד בתוקפה עד לביטולה על ידי חבר המועדון או עד לסיומה על ידי החברה בהתאם לתקנון זה. אין צורך באישור מחדש או בחידוש שנתי של החברות, אלא אם הדין או תנאי המועדון ישתנו בעתיד והחברה תודיע על כך כדין.

3.11 החברה רשאית להסתייע בצדדים שלישיים לצורך הפעלת המועדון ומתן שירותיו, לרבות ספק מערכת המועדון וספקי טכנולוגיה, תקשורת ותפעול, והכל בהתאם להוראות הדין, למדיניות הפרטיות ולהסכמים החלים על אותם ספקים.

4. הטבות לחברי מועדון

נקודות זכות ותכנית נאמנות

4.1 בגין עסקה מזכה יצבור חבר המועדון נקודות זכות בשווי של 5% מהסכום ששולם בפועל במזומן או בכרטיס אשראי במסגרת העסקה. חלק מהעסקה ששולם באמצעות נקודות, שוברים, זיכויים, פיצויים או הטבה אחרת לא יזכה בצבירת נקודות נוספות.

4.2 צבירת נקודות תתאפשר ללא הגבלת יום או שעה, בכפוף לשעות פעילות העסק, בעסקאות ישיבה במקום ובטייקאווי בלבד. לא תתבצע צבירה בגין משלוחים, לרבות הזמנות דרך Wolt או פלטפורמות משלוחים אחרות. עסקה מזכה לצבירה תשולם במזומן או בכרטיס אשראי.

4.3 לצורך צבירת נקודות על חבר המועדון להזדהות כחבר מועדון לפני סגירת העסקה. ככלל, לא תתבצע צבירה או מימוש רטרואקטיביים לאחר השלמת העסקה, אלא לפי שיקול דעת החברה ובכפוף לאפשרויות המערכת.

4.4 יתרת נקודות הזכות המרבית שניתן לצבור בחשבון חבר מועדון היא בשווי של 500 ₪. כאשר היתרה מגיעה לתקרה זו, הצבירה תיעצר עד למימוש נקודות באופן שיוריד את היתרה מתחת ל-500 ₪; לאחר מכן תחודש הצבירה עד לתקרה.

4.5 נקודות הזכות הן אישיות, נזקפות לחבר המועדון המזוהה במערכת, אינן ניתנות להעברה לצד שלישי, למסחר, למכירה, לשעבוד או להמרה למזומן.

4.6 רישומי מערכת המועדון והחברה ביחס ליתרת נקודות הזכות, צבירתן ומימושן ישמשו בסיס לבירור יתרת החבר, בכפוף לזכותו לפנות לחברה במקרה של טעות.

4.7 נקודות שנצברו בעסקה יהיו ניתנות למימוש החל מהעסקה הבאה שלאחר העסקה שבה נצברו, אלא אם מערכת המועדון תאפשר אחרת באופן מפורש.

4.8 במקרה של ביטול עסקה או זיכוי, החברה תהיה רשאית לבטל או לתקן את נקודות הזכות שנצברו בגין הסכום שבוטל או הוחזר.

4.9 במקרה של טעות מערכת, זיכוי כפול, תקלה טכנולוגית, רישום שגוי או שימוש אסור, החברה רשאית לתקן את יתרת הנקודות בהתאם לנתוני העסקה ולרישומי המערכת. חבר מועדון הסבור כי בוצע תיקון שגוי רשאי לפנות לחברה לבירור.

4.10 מימוש נקודות הזכות יתאפשר במסגרת רכישה ב-VICO בישיבה במקום או בטייקאווי בלבד, ולא במסגרת משלוחים או Wolt. יתרת העסקה שלא כוסתה בנקודות תשולם במזומן או בכרטיס אשראי.

4.11 לנקודות הזכות אין תקופת תפוגה שוטפת. הן יישארו בתוקף כל עוד חברות הלקוח במועדון פעילה וכל עוד המועדון מופעל על ידי החברה, בכפוף לתקרת היתרה של 500 ₪ ולהוראות בדבר ביטול חברות או סיום פעילות המועדון להלן.

4.12 מתנת הצטרפות – חבר מועדון חדש זכאי להנחה של 10% על ההזמנה הראשונה שלו לאחר ההצטרפות, ובלבד שההזמנה בוצעה בתוך שני חודשים ממועד ההצטרפות. ההטבה חד-פעמית ואינה ניתנת למימוש במקביל להטבה, הנחה או מבצע אחר, לרבות מימוש נקודות.

4.13 מתנת יום הולדת – חבר מועדון שמסר תאריך לידה זכאי לקינוח אחד במתנה למימוש במהלך חודש יום ההולדת, בכפוף להזמנה בסכום מינימלי של 50 ₪.

4.14 מתנת יום נישואין – חבר מועדון שמסר תאריך יום נישואין זכאי לשתי כוסות יין הבית או לשתי כוסות בירה מהחבית, למימוש בתוך חודש ממועד יום הנישואין, בכפוף להזמנה בסכום מינימלי של 50 ₪. הטבה הכוללת משקה אלכוהולי תינתן לבגירים בלבד ובהתאם להוראות הדין, והחברה רשאית לדרוש הצגת תעודה מזהה.

5. תנאים כלליים למימוש ההטבות

5.1 הטבות המועדון ימומשו ב-VICO ובהתאם לערוץ המימוש שנקבע לכל הטבה. הטבות שלא צוין לגביהן אחרת מיועדות למימוש בבית העסק.

5.2 חבר מועדון יהיה זכאי לממש הטבה רק בתקופת התוקף שנקבעה לה ובכפוף לכך שחברותו במועדון פעילה במועד המימוש.

5.3 מימוש הטבה כפוף לזמינות המוצר או המשקה הניתן במסגרתה במלאי VICO במועד המימוש.

5.4 מתנת ההצטרפות אינה ניתנת למימוש במקביל להטבה, הנחה, מבצע או מימוש נקודות נוסף. מתנת יום ההולדת ומתנת יום הנישואין ניתנות למימוש ובמקביל ניתן לצבור נקודות על הסכום ששולם בפועל בעסקה בהתאם לכללי תכנית הנאמנות. אין באמור כדי לאפשר כפל עם הנחה, מבצע או הטבה אחרת, אלא אם החברה פרסמה במפורש אחרת.

5.5 כל הטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההטבה.

5.6 ההטבות אישיות לחבר המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שעבוד, מכירה, הסבה או המרה למזומן. מימוש הטבה עשוי להיות מותנה בזיהוי חבר המועדון.

6. הפסקת פעילות המועדון

6.1 החברה רשאית להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף למסירת הודעה לחברי המועדון בדרך סבירה לפני מועד ההפסקה, ככל שנדרש.

6.2 במקרה של החלטה להפסיק את פעילות המועדון, החברה תפרסם הודעה מסודרת ובה המועד האחרון למימוש נקודות והטבות שכבר נצברו או הוקנו. ככל שהדבר יתאפשר מבחינה תפעולית ומשפטית, החברה תשאף למסור הודעה מוקדמת ולאפשר תקופת מימוש של כ-30 עד 90 ימים; התקופה המדויקת תיקבע בהודעת הסיום בהתאם לנסיבות ובכפוף לכל דין.

7. סיום וביטול חברות

7.1 חבר מועדון רשאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת באמצעות פנייה לחברה באחד מאמצעי הקשר המפורטים בתקנון. מאחר שהחברות ללא תשלום, לא קיים החזר דמי חבר.

7.2 החברה רשאית, בכפוף לכל דין, לשלול, לחסום או להשעות חברות ו/או את הזכות לקבל או לממש הטבות אם קיים חשד סביר לשימוש בלתי תקין, זיוף, מרמה, ניצול לרעה של המועדון או

הפרה מהותית של התקנון.

7.3 עם ביטול חברות ביוזמת חבר המועדון, החברות תסתייגו והיתרות, הנקודות וההטבות שטרם מומשו יבוטלו ולא יהיו ניתנות למימוש לאחר הביטול. חבר המועדון להשתמש ביתרה הקיימת רשאי לממשה, בכפוף לתנאיה, לפני הגשת בקשת הביטול. במקרה של סיום חברות על ידי החברה עקב שימוש לרעה, מרמה או הפרה מהותית של התקנון, החברה רשאית לבטל נקודות והטבות שטרם מומשו, בכפוף לכל דין.

8. מדיניות פרטיות, מידע אישי ודיוור

8.1 המידע שייאסף במסגרת המועדון כולל את שדות החובה: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני; וכן, לפי בחירת החבר, תאריך לידה ותאריך יום נישואין. בנוסף, במסגרת השימוש במועדון עשויים להישמר מידע תפעולי הנוגע להיסטוריית רכישות, צבירת ומימוש נקודות, שימוש בהטבות וקופונים, פניות לשירות לקוחות, העדפות והסכמות שיווקיות ונתוני זיהוי הנחוצים לתפעול המועדון.

המידע ישמש לצירוף למועדון וניהול החברות, זיהוי ואימות, הפעלת תכנית הנאמנות ומתן הטבות, שירות לקוחות, בקרה ואבטחה, מניעת שימוש לרעה, ניתוח ושיפור השירות; ולשיווק, פילוח והתאמת הצעות רק בכפוף להוראות הדין ולהסכמות הנדרשות. המידע עשוי להישמר ולעבור עיבוד במערכות החברה ובמערכות ספקים הפועלים מטעמה, לרבות ספקי מערכת מועדון/CRM, ענן, תקשורת, דיוור, אבטחת מידע וסליקה, ככל שהדבר נחוץ למטרות אלה.

8.2 החברה לא תמכור מידע אישי לצדדים שלישיים כעסק של מסחר במידע. מידע עשוי להימסר לספקים ונותני שירות מטעמה, לרשויות מוסמכות כאשר הדבר נדרש לפי דין, או במסגרת שיווק מבני כגון מיזוג, רכישה או העברת פעילות, והכל בכפוף לדין.

8.3 החברה תנקוט אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים בהתאם לאופי המידע ולדרישות הדין. מידע יישמר כל עוד הוא נחוץ למטרות שלשמן נאסף או לצורך תיעוד, טיפול במחלוקות, אבטחה ועמידה בדרישות הדין.

8.4 חבר מועדון רשאי לפנות לחברה בבקשה לעיין במידע האישי המוחזק עליו או לתקנו, ככל שזכויות אלה עומדות לו לפי דין. פניות בנושא פרטיות ניתן לשלוח לכתובת vicoitalian@gmail.com או בטלפון 050-654-5363.

8.5 עם ביטול חברות ביוזמת החבר, פרטי פרופיל המועדון ומידע המשמש אך ורק לניהול החברות יימחקו או יעברו אנונימיזציה בתוך זמן סביר, ככל שהדבר אפשרי ובהתאם לדין. אין באמור כדי לחייב מחיקה של מידע שהחברה נדרשת או רשאית לשמור לצורך חובה חוקית, תיעוד עסקאות, אבטחת מידע, מניעת הונאה, טיפול במחלוקת או הגנה על זכויות משפטיות, והוא יישמר רק למשך התקופה הרלוונטית למטרה זו.

8.6 קבלת דברי פרסומת אינה תנאי לחברות במועדון. דיוור שיווקי ב-SMS, בדואר אלקטרוני או באמצעים אחרים יישלח רק בהתאם להסכמה ולהוראות הדין, ויכלול דרך מתאימה להסרה מרשימת התפוצה. בקשת הסרה מדיוור שיווקי אינה מבטלת כשלעצמה את החברות במועדון או את הזכאות להטבות. גם לאחר הסרה מדיוור שיווקי החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות תפעוליות, שירותיות, אבטחתיות או משפטיות הדרושות לניהול המועדון והשירות, בכפוף לדין.

9. שימוש אסור ושימוש לרעה

9.1 אין לעשות שימוש במועדון, בנקודות או בהטבות באופן מסחרי, פיקטיבי, מניפולטיבי או באופן שמטרתו לעקוף את תנאי המועדון.

9.2 מבלי לגרוע מהאמור, אסורים בין היתר: שימוש בפרטים של אדם אחר ללא הרשאה, פתיחת חשבונות מרובים כדי לעקוף מגבלות, פיצול מלאכותי של עסקאות לצורך צבירה או מימוש, ניסיון לעקוף את תקרת ה-500 ₪, שימוש בקופונים או הטבות שלא בהתאם לתנאיהם, או שימוש בכלים אוטומטיים לצורך ניצול המועדון.

9.3 במקרה של חשד סביר לשימוש לרעה, החברה רשאית לעכב מימוש, לדרוש אימות נוסף, לתקן או לבטל נקודות שנצברו שלא כדין, להשעות או לבטל חברות ולנקוט צעדים סבירים נוספים, והכל בכפוף לכל דין.

10. הגבלת אחריות

10.1 השימוש במועדון ובהטבות כפוף לזמירות מערכות החברה, מערכות ספקי השירות והמוצרים במסעדה. בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית לעיכוב או תקלה זמניים הנובעים מתקלה טכנית, השבתת מערכת, כוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתה הסבירה, אולם תפעל במאמץ סביר לתקן טעויות הנוגעות לצבירה או למימוש.

10.2 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מאחריות החברה או מזכויות חבר המועדון שלא ניתן להגבילן או להתנות עליהן על פי דין.

11. שונות

11.1 הודעות הנוגעות למועדון עשויות להימסר לחברי המועדון באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו, באזור האישי במערכת המועדון, באתר החברה, בבית העסק או בכל אמצעי אחר המותר על פי דין. הודעות שיווקיות יישלחו רק בהתאם להסכמה ולהוראות הדין.

11.2 פניות חברי המועדון לחברה ניתן למסור בבית העסק בכתובת אבן עזרא 17, הרצליה; בדוא"ל vicoitalian@gmail.com; בטלפון 050-654-5363; או דרך אתר החברה: <https://www.vico.ltd>. פניות יטופלו במהלך שעות פעילות המסעדה כפי שיפורסמו מעת לעת. פניות בנושא פרטיות ניתן לשלוח גם לכתובת הדוא"ל האמורה.

11.3 החברה רשאית לעדכן את הוראות התקנון ואת תנאי המועדון מעת לעת, בכפוף לכל דין. שינוי יחול מכאן ולהבא ולא יגרע מנקודות שכבר נצברו או מהטבות שכבר הוקנו, אלא אם הדבר נדרש על פי דין או הובהר אחרת באופן מפורש ומותר. החברה תפרסם שינוי מהותי ותמסור הודעה ככל שנדרש.

11.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כללי בקשר למועדון, תגברנה הוראות התקנון, אלא אם בפרסום מסוים נקבע במפורש כי הוא משנה תנאי מסוים של הטבה לתקופה מוגדרת.

11.5 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מיועד לכל המגדרים באופן שווה.

11.6 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בקשר עם התקנון, המועדון והחברות

בו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בישראל, בהתאם להוראות הדין.

נספח א' : פירוט הטבות קבועות במועדון

1. הצטרפות וחברות – ללא תשלום וללא חידוש שנתי.
2. תכנית נאמנות – צבירה בשווי 5% מהסכום ששולם בפועל בעסקאות ישיבה במקום או טייקאוו, במזומן או באשראי. אין צבירה במשלוחים/Wolt. יתרה מרבית: 500 ₪; בהגעה לתקרה הצבירה נעצרת עד למימוש. לנקודות אין תוקף שוטף כל עוד החברות פעילה והמועדון פועל.
3. מתנת הצטרפות – 10% הנחה על ההזמנה הראשונה, למימוש בתוך חודשיים ממועד ההצטרפות. אין כפל עם הטבות/הנחות/מבצעים נוספים או מימוש נקודות.
4. מתנת יום הולדת – קינוח אחד במתנה במהלך חודש יום ההולדת, במינימום הזמנה של 50 ₪. ניתן לצבור נקודות על הסכום ששולם בפועל בעסקה.
5. מתנת יום נישואין – שתי כוסות יין הבית או שתי כוסות בירה מהחבית, למימוש בתוך חודש ממועד יום הנישואין, במינימום הזמנה של 50 ₪. אלוהול לבגירים בלבד. ניתן לצבור נקודות על הסכום ששולם בפועל בעסקה.
6. ביטול חברות – לאחר הביטול לא ניתן לממש יתרות או הטבות. מי שמעוניין לממש יתרה קיימת יעשה זאת לפני הביטול. מידע המשמש רק לניהול המועדון יימחק/יעבור אנונימיזציה ככל שניתן ובכפוף לדין ולחובות שמירה.
7. סיום פעילות המועדון – תימסר הודעה מסודרת; ככל שניתן החברה תשאף לאפשר חלון מימוש של כ-30 עד 90 ימים, בהתאם לנסיבות ולהודעת הסיום.
8. שירות לקוחות ופרטיות – 050-654-5363 | vicoitalian@gmail.com | אבן עזרא 17, הרצליה
| <https://www.vico.ltd>